

أخصائي حماية المستثمر ومنازعات الأوراق المالية

المسميات المكافئة

أخصائي حماية المستثمر، أخصائي بلاغات سوقية مالية، أخصائي مخالفات، أخصائي مخالفات أوراق مالية، أخصائي شكاوى مستثمرين، أخصائي معالجة بلاغات مالية، أخصائي دراسات لجنة الاستئناف، أخصائي دراسات منازعات الأوراق المالية، مستشار لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أخصائي تحليل قرارات ومنازعات سوق مالية

التصنيف الوطني SSC

- المجموعة الرئيسية: 2 — الاختصاصيون
- المجموعة الفرعية: 24 — اختصاصيو الأعمال والإدارة
- المجموعة الرئيسية الدقيقة: 241 — اختصاصيو المالية
- المجموعة الثانوية: 2413 — محللو الأوراق المالية والاستثمار

طبيعة العمل

أخصائي حماية المستثمر ومنازعات الأوراق المالية يعمل ضمن المنظومة التنظيمية لسوق المال السعودي التي تشرف عليها هيئة السوق المالية (CMA) استنادًا إلى نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30. يتولى معالجة البلاغات والشكاوى الواردة من المستثمرين ضد الوسطاء الماليين وشركات الاستثمار والمصدّرين، ويُعدّ الدراسات التحليلية للقرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف. يتعامل مع ملفات المخالفات الرقابية للمرخص لهم وقرارات التحقيق والعقوبات المالية. تشمل مخرجات عمله تقارير البلاغات المعالجة وملخصات قرارات اللجان وتقارير الامتثال والمراقبة الرقابية للسوق.

المهام الرئيسية

- استقبال بلاغات المستثمرين وتصنيفها وتحليل مضمونها وفق أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية لتحديد وجود مخالفة رقابية محتملة
- إعداد الدراسات التحليلية لملفات النزاعات القائمة بين المستثمرين والمرخص لهم وتوثيق الأدلة الداعمة لقرارات لجنة الفصل
- رصد ومتابعة القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف وإعداد ملخصات السوابق القضائية الرقابية
- التواصل مع المستثمرين وإبلاغهم بمراحل معالجة شكاوهم وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لاستكمال ملفاتهم
- المساهمة في إعداد التقارير الدورية لحماية المستثمر ومؤشرات الشكاوى ورصد الأنماط الدالة على مخاطر التلاعب أو الإخلال بالسوق

المرتبة والراتب

القطاع الحكومي/التنظيمي — هيئة السوق المالية:

- * أخصائي مبتدئ (مرتبة 6-7): 9,000 - 13,000 ريال/شهر شاملًا البدلات الأساسية.
- * أخصائي أول (مرتبة 8-9): 13,000 - 18,500 ريال/شهر.
- * رئيس قسم (مرتبة 10-11): 18,500 - 26,000 ريال/شهر.

القطاع شبه الحكومي — بورصة تداول وشركات السوق المالية:

- * أخصائي مبتدئ (2-0 سنة): 11,000 - 16,000 ريال/شهر.
- * أخصائي أول (3-6 سنوات): 16,000 - 24,000 ريال/شهر.
- * مدير حماية المستثمر (7 سنوات فأكثر): 24,000 - 36,000 ريال/شهر.

القطاع الخاص – شركات الأوراق المالية والاستثمار المرخصة:

- * خبرة 0-2 سنة: 9,000 - 14,000 ريال/شهر.
- * خبرة 3-6 سنوات: 14,000 - 20,000 ريال/شهر.
- * خبرة 7 سنوات فأكثر: 20,000 - 30,000 ريال/شهر.

المزايا الوظيفية

القطاع الحكومي/التنظيمي – هيئة السوق المالية

- تأمين طبي شامل للموظف وعائلته مع إجازة سنوية 30 يومًا وبدل سكن وانتقالات وفق نظام الخدمة المدنية.
- الاطلاع المباشر على قرارات لجان الفصل يُكسب خبرة رقابية نادرة لا تتاح خارج البيئة التنظيمية.
- مسار وظيفي نحو الأدوار القيادية في الرقابة والتفتيش داخل هيئة السوق المالية.

القطاع شبه الحكومي – بورصة تداول وشركات السوق

- حوافز وأسهم موظفين وعلاوات أداء سنوية مرتبطة بنتائج الأعمال.
- التأمين الطبي الشامل وخطط التقاعد التكميلية والتدريب التخصصي الممول.
- بيئة مهنية متخصصة توفر التعرض للعمليات السوقية وآليات الرقابة بشكل مباشر.

القطاع الخاص – شركات الأوراق المالية المرخصة

- عمولات وحوافز أداء مرتبطة بجودة معالجة الشكاوى وتحقيق الامتثال الرقابي.
- فرص التوسع المهني في الامتثال وإدارة المخاطر وأقسام الشؤون القانونية.
- مرونة في التطوير المهني وحرية التنقل بين الشركات ذات الترخيص.

الشروط والمؤهلات

الشروط العامة:

- * الجنسية السعودية.
- * الالتزام بقواعد الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفي للعاملين في الجهات الرقابية المالية.
- * خلو السجل من المخالفات القانونية والإدانات المتعلقة بالنشاط المالي.

شروط المؤهل:

- * درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة: الأنظمة، القانون، المالية، الاقتصاد، المحاسبة، إدارة الأعمال.
- * يُفضّل الحاملون شهادة متخصصة في الأوراق المالية أو الامتثال المالي.
- * اجتياز اختبار CME-1A (اختبار المستوى الأول لمزاولة الأعمال المالية) شرط لمناصب هيئة السوق المالية وشركات الأوراق المالية المرخصة.

متطلب العمر:

- * لا حد أدنى محدد باستثناء استيفاء شروط الخريج. يُشترط في كثير من مناصب هيئة السوق المالية الاعتمادية ألا يتجاوز سن التعيين الابتدائي 35 سنة.

الشروط الإضافية:

- * اجتياز اختبار CME-1A يُعدّ متطلبًا إلزاميًا للمناصب الرقابية داخل هيئة السوق المالية وشركات الاستثمار المرخصة، وتدعم هيئة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال برامج هدف رسوم اختبار CME للمرشحين السعوديين.
- * الإلمام بأنظمة سوق المال السعودي ولوائح هيئة السوق المالية يُمثّل ميزة تنافسية جوهرية.
- * مهارات التحليل القانوني وتوثيق الملفات ضرورية لدعم قرارات لجان الفصل.

متطلبات التقييم والتهيئة المهنية

- اجتياز اختبار CME-1A الصادر عن هيئة السوق المالية الذي يقيس معرفة الأنظمة والقواعد التنظيمية للسوق المالية السعودية.
- إتقان استخدام منصة إيفاء لمعالجة شكاوى المستثمرين التابعة لهيئة السوق المالية.
- معرفة منهجية بقرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وسوابق اللجان الرقابية ذات الصلة.
- القدرة على تحليل ملفات النزاعات واستخراج مؤشرات الاتجاه وإعداد تقارير قابلة للمراجعة القانونية.
- مهارة الكتابة التقنية لإعداد الدراسات والمذكرات الرقابية باللغتين العربية والإنجليزية.

الخبرات المطلوبة

- خبرة في مجال الامتثال المالي أو المنازعات القانونية في بيئة رقابية أو مالية لا تقل عن سنتين.
- التعامل المباشر مع ملفات الشكاوى أو المنازعات وإعداد المذكرات الفنية المستندة لنصوص أنظمة.
- خبرة في قراءة وتحليل لوائح هيئة السوق المالية ونظام السوق المالية والأنظمة المرتبطة.
- خبرة في التواصل المهني مع المستثمرين أو العملاء أو الأطراف الخارجية وإدارة توقعاتهم.
- التعامل مع قواعد البيانات وأنظمة تتبع الحالات وتوثيق الملفات الرقابية يُعدّ ميزة مضافة.

برامج التأهيل المعتمدة

- متطلبات ترخيص المهن المالية — هيئة السوق المالية : يعوض الفجوة في الأنظمة الرقابية ويسد متطلبات الترخيص الإلزامي للعمل في السوق المالية.
- شهادة إدارة مخاطر الأوراق المالية (FRM) — GARP : يعوض محدودية الخلفية التنظيمية لخريجي غير المالية ويسد الأساس النظري في أدوات الاستثمار وإدارة المخاطر.
- برنامج تطوير القيادات في الشؤون التنظيمية المالية — معهد الإدارة العامة : يعوض غياب السياق المؤسسي في البيئات الرقابية ويسد المهارات القيادية اللازمة للترقي نحو مناصب الإشراف.

المهارات المطلوبة

- التحليل القانوني والرقابي: قراءة النصوص التنظيمية وتطبيقها على حالات النزاع وملفات المخالفات.
- إعداد الدراسات والمذكرات: صياغة التقارير التحليلية لملفات الشكاوى والقرارات الرقابية بأسلوب قانوني دقيق.
- إدارة الملفات والأدلة: تجميع الأدلة وتوثيقها وترتيبها وفق متطلبات لجان الفصل والاستئناف.
- التواصل مع المستثمرين: إدارة التوقعات وتوضيح مراحل الفصل في النزاع بأسلوب مهني ومتزن.
- رصد مؤشرات السوق: تحليل أنماط الشكاوى واستخراج مؤشرات دالة على اختلالات السوق وإعداد تقارير استباقية.

الدورات الداعمة

- برنامج أسس الاستثمار — CFA Institute / Coursera : لفهم أدوات السوق والبيئة الرقابية
- التمويل للجميع — Coursera / جامعة ماكماستر : لإدارة ملفات ذات طابع مالي
- تحليل البيانات المهني — Google / Coursera : لتحليل قرارات اللجان الرقابية
- برامج التعلم والتطوير المهني — إثرائي : لتعزيز مهارات التحليل والإبداع
- برامج التنمية المهنية — إثرائي / Ed : لتطوير مهارات التواصل المهني

جهات التوظيف وطرق التقديم

القطاع الحكومي/التنظيمي (أخصائي حماية المستثمر، أخصائي منازعات أوراق مالية، أخصائي مخالفات)

- الجهات الرقابية للسوق المالية (مثل: هيئة السوق المالية، وزارة الاستثمار (MISA)): التقديم عبر بوابة التوظيف المباشر في الهيئة أو بوابة جدارات.
- الجهات القضائية والتحكيمية المالية (مثل: أمانة سر لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، ديوان المظالم): التقديم بالتنسيق مع وزارة العدل عبر بوابة وزارة العدل أو الإعلانات الرسمية لهيئة السوق المالية.
- وحدات الشؤون القانونية والرقابية في الوزارات ذات الصلة (مثل: وزارة المالية، وزارة التجارة): التقديم عبر بوابة جدارات أو منصات التوظيف الرسمية للوزارة المعنية.

القطاع شبه الحكومي (أخصائي بلاغات سوقية مالية، أخصائي دراسات منازعات)

- شركات البنية التحتية للسوق المالية (مثل: تداول للخدمات المالية، مركز إيداع الأوراق المالية عدل، مركز المقاصة السعودي (Mugassa)): التقديم عبر صفحة الوظائف في المواقع الرسمية أو LinkedIn.
- الصناديق والشركات الاستثمارية الوطنية (مثل: صندوق الاستثمارات العامة، شركة إنسان): التقديم عبر صفحات التوظيف في المواقع الرسمية.
- غرف التجارة (مثل: الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، غرفة تجارة جدة): التقديم عبر بوابة الوظائف على موقع الغرفة أو جدارات.

القطاع الخاص (أخصائي شكاوى مستثمرين، مستشار لجان الفصل، أخصائي تحليل قرارات)

- شركات الأوراق المالية والوساطة المالية المرخصة من هيئة السوق المالية (مثل: الجزيرة كابيتال، إتش إس بي سي السعودية، ديراية كابيتال): التقديم عبر صفحة الوظائف في الموقع الرسمي أو LinkedIn.
- شركات الاستثمار وإدارة الأصول المرخصة (مثل: رياض كابيتال، الأهلي كابيتال، فالكم): التقديم عبر مواقعها الرسمية أو منصة LinkedIn.
- مكاتب المحاماة المتخصصة في قانون الأوراق المالية والقانون المالي (مثل: Al Tamimi & Company للمحاماة، البدر والمعلل للمحاماة، Clyde & Co للمحاماة والاستشارات): التقديم بإرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني المنشور في موقع المكتب أو LinkedIn.
- شركات الاستشارات المالية والرقابية (مثل: ديلويت السعودية، برايس ووترهاوس كوبرز السعودية، KPMG السعودية): التقديم عبر بواباتهم الرسمية للتوظيف.

المسار الوظيفي والتطور المهني

- **مبتدئ (0-2 سنة):** أخصائي معالجة بلاغات / أخصائي شكاوى مستثمرين — التركيز على استيعاب أنظمة هيئة السوق المالية ومنهجية توثيق الملفات.
- **متوسط (3-5 سنوات):** أخصائي أول منازعات أوراق مالية / أخصائي دراسات لجنة الاستئناف — تولي الملفات المعقدة وإعداد الدراسات التحليلية للجان.
- **متقدم (6-9 سنوات):** رئيس قسم حماية المستثمر / مستشار رقابي — الإشراف على الفريق وتمثيل الجهة أمام اللجان والجهات الخارجية.
- **قيادي (10 سنوات فأكثر):** مدير إدارة حماية المستثمر / مدير الشؤون الرقابية — تصميم السياسات الرقابية وقيادة المبادرات التنظيمية على مستوى المؤسسة.
- **تشعبات:** الانتقال إلى الامتثال والرقابة الداخلية، أو التخصص في التحكيم المالي، أو العمل في الأكاديمية المالية كمدرّب ومحلل تنظيمي.

الشهادات المهنية الاحترافية

- شهادة محلل الاستثمار المعتمد (CFA) : لتعميق الكفاءة في تحليل الأوراق المالية وفهم الاختلالات السوقية عند دراسة ملفات النزاعات المعقدة (غير مدعومة)
- شهادة المحاسب القانوني المعتمد في مكافحة الاحتيال (CFE) : لاكتشاف مخالفات التلاعب والاحتيال في السوق المالية وتوثيق الأدلة الداعمة لملفات النزاع (مدعومة)
- شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP) : لإدارة الملفات الرقابية المعقدة ومتابعة مراحل الفصل في النزاعات بمنهجية (مدعومة)
- شهادة محترف إدارة المخاطر (PMI-RMP) : لتحديد مخاطر السوق المالية وتحليل الأنماط الدالة على اختلالات منهجية في ملفات الشكاوى (مدعومة)

الملاحظات المهنية المتقدمة

- اجتياز اختبار CME-1A يُمثل بوابة الدخول الإلزامية لأغلب مناصب هيئة السوق المالية وشركات الأوراق المالية المرخصة؛ بدونها لا يمكن التعيين في الأدوار الرقابية المباشرة.
- الملقون بنظام السوق المالية ولوائح الأوراق المالية المدرجة ولائحة الأشخاص المرخص لهم يمتلكون ميزة تنافسية في التعامل مع ملفات المخالفات وقرارات اللجان.
- قرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منشورة على موقع هيئة السوق المالية وتُعدّ مرجعًا تدريبيًا ذاتيًا أساسيًا لكل أخصائي في هذا المجال.
- الانتقال من هيئة السوق المالية إلى شركات الأوراق المالية الخاصة يحمل قيمة عالية لأن الخبرة الرقابية تُرجمه مباشرة إلى كفاءة امتثال داخلية.
- الجمع بين خلفية أنظمة أو قانون وخبرة مالية عملية يُمثل المسار الأمثل للتميز في هذا التخصص الدقيق.

النصائح العملية الإضافية

- ابدأ بقراءة قرارات لجنة الفصل المنشورة على موقع هيئة السوق المالية قبل أي مقابلة عمل في هذا التخصص لأنها تعكس الأنماط الأكثر شيوعًا في النزاعات.
- احرص على استيفاء اختبار CME-1A مبكرًا لأنه يفتح أبواب التقديم على أغلب الوظائف الرقابية وتدعم رسومته برامج هدف للسعوديين.
- ابن نماذج ملفات شكاوى تدريبية مستندة إلى قضايا منشورة لتطوير مهارة توثيق الأدلة والدراسات التحليلية.
- التوسع في فهم لوائح هيئة السوق المالية الفرعية كلائحة صناديق الاستثمار ولائحة الإفصاح يُوسّع نطاق تعاملك مع ملفات متنوعة.
- التواصل مع المتخصصين في الامتثال المالي عبر منصة LinkedIn يُتيح الاطلاع على مستجدات التنظيم وفرص العمل في الشركات الرقابية.

جدول مدى قبول التخصصات

التخصص	مدى القبول	السبب	ما يرفع القبول
الأنظمة والقانون التجاري	عالٍ	مباشر في قراءة النصوص التنظيمية وتحليل ملفات المخالفات	اجتياز CME-1A + خبرة في الملفات المالية
المالية والاستثمار	عالٍ	يوفر أساسًا في أدوات السوق وفهم منظور المستثمر في النزاع	اجتياز CME-1A + خبرة في الامتثال
المحاسبة والمراجعة	متوسط إلى عالٍ	يسهم في تحليل الملفات المالية والكشف عن مخالفات الإفصاح	اجتياز CME-1A + إضافة مقررات قانون
إدارة الأعمال	متوسط	يوفر منهجية تحليلية لكنه يفتقر للعمق التنظيمي والقانوني	اجتياز CME-1A + دورات في أنظمة السوق المالية
الاقتصاد	متوسط	يدعم فهم الاختلالات السوقية لكنه يحتاج تعزيزًا بالجانب التنظيمي	اجتياز CME-1A + دورات رقابية
تقنية المعلومات	ضعيف إلى متوسط	لا يوفر الخلفية القانونية أو المالية المباشرة	CME-1A + دراسة الأنظمة + خبرة في قواعد بيانات رقابية

